SIMULACRO FINAL DE EXAMEN
Ayuntamiento de Benicassim

1. **Según el TREBEP, ¿qué situación administrativa no conlleva la reserva del puesto de trabajo?**
   a) Servicios especiales.
   b) Excedencia voluntaria por interés particular.
   c) Suspensión de funciones provisional.
   d) Excedencia por cuidado de familiares durante el primer año.

2. **Según la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto:**
   a) Cuando el procedimiento tenga por objeto la reclamación de cantidades dinerarias a la Administración.
   b) Cuando el procedimiento implique el ejercicio de actividades sometidas a comunicación previa.
   c) En los procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público.
   d) Cuando se trate de solicitudes de ayudas y subvenciones de concurrencia no competitiva.

3. **En relación con el estado de alarma, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Española:**
   a) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días.
   b) Será declarado por el Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno.
   c) Será declarado por el Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados, por un plazo máximo de treinta días.
   d) Será declarado por mayoría absoluta del Senado a propuesta del Consejo de Ministros.

4. **Según el artículo 126 de la LBRL, el Alcalde podrá delegar la presidencia de la Junta de Gobierno Local:**
   a) En ningún caso, es una atribución absolutamente indelegable.
   b) En cualquier Teniente de Alcalde o, en su defecto, en cualquier concejal de la Corporación.
   c) Exclusivamente en un concejal que ostente la condición de miembro de la Junta de Gobierno Local.
   d) En el Secretario General del Pleno.

5. En la Ley 31/1995, ¿con qué periodicidad mínima se reunirá el Comité de Seguridad y Salud?

a) Mensualmente en todo caso.
b) Trimestralmente, y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.
c) Semestralmente de manera ordinaria, y extraordinariamente a petición de la empresa.
d) Anualmente, coincidiendo con la aprobación del plan de prevención.

6. Conforme a la Ley 39/2015, si en un procedimiento administrativo un trámite debe ser cumplimentado por el interesado y el plazo legal se fija en meses, computándose desde el 31 de enero, y el mes de vencimiento es febrero:

a) El plazo se prorroga automáticamente hasta el 3 de marzo.
b) El plazo expira el último día del mes de febrero.
c) El trámite se entenderá caducado de oficio si es a instancia de parte.
d) El plazo finaliza el primer día hábil de marzo.

7. Según el TRLRHL, los Ayuntamientos podrán establecer potestativamente una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de:

a) Todos los inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a 30.000 euros.
b) Los inmuebles de naturaleza rústica afectos a actividades ganaderas intensivas.
c) Los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas de rehabilitación integrada, de forma incondicionada.
d) Los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa.

8. En materia de igualdad , se entenderá por discriminación directa por razón de sexo:

a) Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
b) Toda disposición neutra que ponga en desventaja particular a un sexo.
c) El acoso ambiental en el lugar de trabajo cuando no existan pruebas documentales.
d) La desigualdad retributiva derivada de la libre negociación colectiva en el sector privado.

9. Conforme a la LBRL, ¿qué porcentaje de vecinos debe solicitarlo para que un municipio funcione en régimen de Concejo Abierto, suponiendo que cumplan las condiciones geográficas o históricas?

a) La mayoría absoluta del censo electoral.
b) Dos tercios de los vecinos con derecho a sufragio.
c) La mayoría de los vecinos inscritos en el Padrón municipal.
d) Un tercio de la población de derecho.

10. De acuerdo con el TREBEP, las faltas disciplinarias muy graves del personal funcionario:

a) Prescribirán a los 3 años.
b) Prescribirán a los 2 años.
c) Prescribirán a los 4 años.
d) Son imprescriptibles por afectar al interés general.

11. Según el artículo 47 de la LPACAP, son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que:

a) Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
b) Carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados.
c) Sean dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
d) Se dicten fuera del tiempo establecido para ello, con carácter general.

12. En la Constitución Española, el derecho a la inviolabilidad del domicilio:

a) Solo permite la entrada sin consentimiento con resolución judicial, sin excepciones.
b) Permite la entrada y registro en caso de flagrante delito sin necesidad de resolución judicial previa.
c) No es aplicable a las personas jurídicas bajo ninguna circunstancia.
d) Queda suspendido automáticamente ante la declaración del estado de alarma.

13. Según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana no se produce en:

a) Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana a título lucrativo.
b) Las transmisiones de terrenos de naturaleza rústica.
c) La constitución de derechos reales de goce sobre terrenos urbanos.
d) Las compraventas de locales comerciales ubicados en suelo urbano.

14. Según el artículo 83 de la LPACAP, el plazo que se concederá para la comparecencia y aportación de alegaciones en el trámite de información pública no podrá ser nunca inferior a:

a) 10 días hábiles.
b) 15 días hábiles.
c) 20 días hábiles.
d) 30 días hábiles.

15. En materia de prevención de riesgos, ¿quién asume el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo?

a) Se repartirá de forma paritaria entre el empresario y la representación legal de los trabajadores.
b) El empresario, no debiendo recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
c) Se deducirá de las cotizaciones a la Seguridad Social de contingencias profesionales.
d) El trabajador, a través del prorrateo en sus pagas extraordinarias.

16. Según el TREBEP, ¿cuál de los siguientes es un permiso que los funcionarios públicos tienen reconocido por ley?

a) Por matrimonio, de 20 días hábiles.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
c) Para concurrir a exámenes finales, el tiempo indispensable con un máximo de diez días al año.
d) Por asuntos particulares, un mínimo de ocho días al año.

17. Conforme al artículo 46.2.a de la LBRL, en un Ayuntamiento de 15.000 habitantes, ¿con qué periodicidad mínima obligatoria debe celebrarse sesión ordinaria del Pleno?

a) Cada mes.
b) Cada dos meses.
c) Cada tres meses.
d) Cada semestre.

18. La Ley 39/2015 dispone respecto al trámite de audiencia que se podrá prescindir del mismo cuando:

a) El interesado renuncie expresamente al mismo mediante acta notarial.
b) No figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
c) El procedimiento se tramite por la vía de urgencia.
d) La resolución vaya a ser íntegramente estimatoria, con independencia de las pruebas practicadas por terceros.

19. Según la Constitución Española, la reforma de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I requiere:

a) Aprobación por 3/5 de cada Cámara, disolución, ratificación, aprobación del nuevo texto por 2/3 y referéndum obligatorio.
b) Aprobación por 2/3 de cada Cámara, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras, aprobación del nuevo texto por 2/3 y referéndum obligatorio.
c) Aprobación por 3/5 de cada Cámara y referéndum si lo solicita un 10% de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
d) Aprobación por mayoría absoluta del Congreso y del Senado en sesión conjunta.

20. En un municipio de 2.000 habitantes en régimen común, la Junta de Gobierno Local:

a) Es preceptiva y obligatoria.
b) Solo existe si lo acuerda el Pleno de su Ayuntamiento o lo dispone su reglamento orgánico.
c) Solo existe si lo aprueba la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.
d) No puede existir en ningún caso, estando prohibida por la LBRL.

21. Según el artículo 14 de la LPACAP, ¿quiénes no están obligados en todo caso a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas?

a) Las personas jurídicas.
b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en el ejercicio de dicha actividad.
c) Las personas físicas en su condición de ciudadanos particulares sin representación.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente.

22. De acuerdo con el TRLRHL, la base imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas se determina por:

a) El volumen de negocio anual de la empresa deducidos los gastos de personal.
b) La aplicación de las tarifas del impuesto fijadas por el Ministerio de Hacienda.
c) El valor catastral de los inmuebles donde se desarrolle la actividad multiplicado por un coeficiente.
d) El número de trabajadores dados de alta a fecha 1 de enero del ejercicio fiscal.

23. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el recargo de prestaciones económicas de la Seguridad Social por accidente de trabajo debido a falta de medidas de seguridad:

a) Podrá ser objeto de seguro voluntario por parte de la empresa.
b) Será abonado por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
c) No podrá ser objeto de seguro alguno, recayendo directamente sobre el empresario infractor.
d) Es asumido íntegramente por la Mutua Colaboradora.

24. El Plan de Igualdad en las empresas es obligatorio en todas aquellas que tengan una plantilla a partir de:

a) 250 personas trabajadoras.
b) 100 personas trabajadoras.
c) 50 personas trabajadoras.
d) 10 personas trabajadoras.

25. Según el TREBEP , los funcionarios interinos cesarán:

a) Exclusivamente por renuncia voluntaria aceptada por la Administración.

b) Cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento, además de por las causas legales de pérdida de la condición de funcionario.

c) De forma automática a los 12 meses de su nombramiento, sin posibilidad de prórroga en ningún supuesto.

d) Únicamente tras la resolución firme de un expediente disciplinario por falta muy grave.

26. En el procedimiento administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra:

a) Los actos de trámite cualificados que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto.

b) Los actos firmes en vía administrativa, cuando concurran circunstancias muy concretas como que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

c) Únicamente contra disposiciones administrativas de carácter general.

d) Cualquier resolución que no ponga fin a la vía administrativa.

27. Según la LBRL, ¿cuál de los siguientes es un órgano necesario en los Municipios de Gran Población (Título X), pero no en los de régimen común?

a) El Consejo Social de la Ciudad.

b) La Comisión Especial de Cuentas.

c) La Junta de Gobierno Local.

d) El Pleno de la Corporación.

28. En relación con las tasas locales, el pago de la tasa:

a) Puede exigirse en régimen de autoliquidación si así lo prevé la ordenanza fiscal correspondiente.

b) Siempre debe ser exigido mediante notificación individual tras la prestación del servicio.

c) No puede domiciliarse bancariamente por prohibición legal estatal.

d) Prescribe a los dos años desde el devengo de la obligación.

29. De conformidad con el artículo 112 de la LPACAP, contra las disposiciones administrativas de carácter general:

a) Cabe interponer recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que la dictó.

b) Cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes.

c) No cabrá recurso en vía administrativa.

d) Procede el recurso extraordinario de revisión si se fundamenta en vicio de nulidad.

30. La excedencia por razón de violencia de género reconocida en el TREBEP:

a) Requiere un periodo mínimo de servicios previos de 3 años.

b) No requiere un periodo mínimo de servicios previos y los seis primeros meses son computables a efectos de antigüedad, carrera y derechos pasivos.

c) Conlleva el percibo del 50% de las retribuciones básicas durante el primer año.

d) Se concede por un plazo fijo e improrrogable de 12 meses.

31. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por "equipo de trabajo":

a) El grupo de trabajadores designados para las tareas de extinción de incendios.

b) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

c) Los elementos de protección individual certificados por la normativa europea.

d) La unidad orgánica de los Servicios de Prevención de la empresa.

32. En virtud del artículo 71 de la LPACAP, si durante la instrucción de un procedimiento un interesado presenta un documento redactado en lengua cooficial de una Comunidad Autónoma, y el procedimiento se tramita por la Administración General del Estado con efectos fuera de dicha Comunidad:

a) Se rechazará de plano el documento, debiendo presentarse exclusivamente en castellano.

b) El documento será válido tal cual sin necesidad de traducción alguna.

c) La Administración instructora deberá traducir el documento al castellano.

d) El interesado deberá aportar obligatoriamente una traducción jurada a su cargo.

33. De acuerdo con la LBRL, ¿a quién corresponde aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento en los municipios de régimen común?

a) Al Pleno de la Corporación.

b) Al Alcalde.

c) A la Comisión Especial de Cuentas.

d) Al Delegado del Gobierno, previo informe del Alcalde.

34. Conforme al artículo 106 de la Constitución, los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de:

a) Fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

b) Caso fortuito o negligencia leve de los empleados públicos.

c) Funcionamiento anormal del servicio público, pero no del funcionamiento normal.

d) Actuación de la Administración en régimen de derecho privado exclusivamente.

35. Según la Ley 39/2015, los actos que dicten las Administraciones Públicas se producirán:

a) Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

b) Verbalmente en todos los casos de procedimientos sancionadores sumarios.

c) Exclusivamente en formato papel notarial para los actos que limiten derechos subjetivos.

d) Mediante publicación en el BOE para cualquier tipo de acto resolutorio.

36. En relación con las retribuciones de los funcionarios (TREBEP), el sueldo y los trienios se clasifican expresamente como:

a) Retribuciones complementarias.

b) Retribuciones básicas.

c) Pagas extraordinarias.

d) Indemnizaciones por razón del servicio.

37. Para proceder a la ejecución subsidiaria de un acto administrativo (LPACAP), se requiere que:

a) El acto imponga una obligación pecuniaria o de pago de cantidad líquida.

b) Se trate de actos por los que se imponga una obligación personalísima.

c) Se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

d) Exista resolución judicial previa que autorice la sustitución del sujeto obligado.

38. ¿Quién resuelve el recurso de alzada? (LPACAP)

a) El mismo órgano que dictó el acto recurrido.

b) El órgano superior jerárquico del que lo dictó.

c) El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

d) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

39. De conformidad con el artículo 72 de la LBRL, las sesiones del Pleno de las corporaciones locales:

a) Son siempre y en todo caso secretas para proteger la intimidad de los asistentes.

b) Son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental al honor, a la intimidad, y a la propia imagen, por acuerdo de mayoría absoluta.

c) Son públicas, pero no se permite la grabación por medios audiovisuales.

d) Son a puerta cerrada salvo autorización expresa del Alcalde.

40. Según el TRLRHL, la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) se prorrateará:

a) Por meses naturales, en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.
b) Por trimestres naturales en todos los supuestos de baja temporal.
c) Por semestres, independientemente del mes en que se matricule.
d) No se prorratea nunca; es un impuesto anual indivisible.

41. ¿Cuál es la garantía principal ante la discriminación por razón de sexo en la LO 3/2007 (artículo 9)?

a) La imposición de multas penales directas al gerente de la empresa.
b) La nulidad de pleno derecho de las disposiciones, actos o cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación.
c) La suspensión de la actividad empresarial durante 6 meses.
d) La revocación de todas las licencias administrativas concedidas previamente al sujeto infractor.

42. En la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes recursos administrativos tiene carácter potestativo?

a) El recurso de alzada.
b) El recurso extraordinario de revisión.
c) El recurso de reposición.
d) La reclamación previa a la vía civil.

43. Según el TREBEP, los órganos de selección para el acceso al empleo público:

a) Podrán estar formados mayoritariamente por personal de elección política.
b) Deberán incluir obligatoriamente a los representantes sindicales, que actuarán con voz y voto.
c) Serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
d) Estarán compuestos exclusivamente por personal eventual de confianza del órgano convocante.

44. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos está garantizada en la Constitución Española en su artículo:

a) 1.1
b) 9.3
c) 14
d) 103.1

45. Según la LBRL, ¿qué mayoría se requiere en el Pleno para la adopción de los acuerdos de alteración del nombre o de la capitalidad del municipio?

a) Mayoría simple de los miembros presentes.
b) Mayoría de dos tercios del número legal de miembros.
c) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
d) Unanimidad de los miembros asistentes a la sesión.

46. Si un ciudadano presenta un recurso de alzada y la Administración no resuelve en el plazo legal, y posteriormente el ciudadano interpone un recurso de alzada contra esa desestimación presunta, ¿qué efecto tiene el nuevo silencio de la Administración?

a) Desestimatorio en todo caso, habilitando la vía judicial.
b) Estimatorio, salvo que el recurso se haya interpuesto contra la desestimación por silencio de un procedimiento donde el silencio ya era desestimatorio y cuyo objeto sea la transferencia al solicitante de facultades relativas al dominio público o al servicio público, entre otras excepciones.
c) Implica la nulidad de pleno derecho del acto originario.
d) Suspensión automática del procedimiento originario.

47. En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el tiempo dedicado por los Delegados de Prevención al ejercicio de sus funciones será considerado como:

a) Permiso no retribuido y no computable a efectos de antigüedad.
b) Horas sindicales ordinarias con pérdida de los complementos de productividad.
c) Tiempo de trabajo efectivo, sin perjuicio del crédito de horas mensuales retribuidas.
d) Periodo de excedencia forzosa con reserva de puesto.

48. Según el TRLRHL, el importe de los precios públicos deberá cubrir, como mínimo:

a) Los costes directos generados, ignorando los indirectos.
b) El coste económico originado por la realización de las actividades o la prestación de los servicios o a un nivel que resulte equivalente a la utilidad derivada de los mismos.
c) El 50% del coste total del servicio, siendo el resto financiado mediante transferencias del Estado.
d) Exactamente la cuantía que determine la Comunidad Autónoma en su Ley de Presupuestos.

49. En la LPACAP, respecto a la revisión de oficio de actos nulos:

a) La Administración solo puede iniciarla en el plazo máximo de 4 años desde que se dictó el acto.
b) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, declararán de oficio la nulidad.
c) Solo cabe iniciar la revisión a instancia de parte interesada, nunca de oficio.
d) Requiere informe preceptivo pero no vinculante del Tribunal de Cuentas.